

1501160-83.2022.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... tem várias ocorrências de tráfico de drogas. Relatou que viram uma movimentação condizente com o tráfico de drogas na casa. Disse que foi concedido o mandado de busca e quando os policiais foram cumprir o mandado escutaram alguém tentando fugir pelo fundo. Relatou que, quando conseguiram adentrar o local, o acusado estava do lado de fora e havia uma mulher deitada no quarto. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

2ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501160-83.2022.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501160-83.2022.8.26.0270

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158420/2022 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 25495077 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 2158420 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de EDSON JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput" e no artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado, no dia 10 de junho de 2022, por volta das 06h40min, na Rua Um/Pedro Bernardo De Paiva, número 35, Conjunto Habitacional Jardim Vitória, nesta cidade e Comarca de Itapeva, teria guardado e em depósito, para fins de tráfico, 171g (cento e setenta e um gramas e quarenta e um centigramas) de "maconha", na forma de um invólucro plástico, 54,15g (cinquenta e quatro gramas e quinze centigramas) de "crack", na forma de um invólucro plástico, e 5,58g (cinco gramas e cinquenta e oito centigramas) de "cocaína", na forma de um invólucro,

substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, também, que, no dia 10 de junho de 2022, por volta das 06h40min, na Rua Um/Pedro Bernardo De Paiva, número 35, Conjunto Habitacional Jardim Vitória, nesta cidade e Comarca de Itapeva, teria em sua posse, vinte e duas munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

A denúncia foi oferecida (fls. 158/162).

O réu foi pessoalmente notificado (fls. 177) e apresentaram defesas (fls. 173/175).

A denúncia foi recebida em 09/08/2022 (fls. 178/180).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, bem como o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se corretamente instruído e processado.

Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu EDSON JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, em razão da prática dos delitos tipificados no artigo 33, "caput" e do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

No caso presente, a materialidade dos fatos encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), pelos boletins de ocorrência (fls. 09/12), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo auto de constatação (fls. 16/19, 20/22, 23/25), pelo relatório de investigação (fls. 149/154), pelo laudo pericial definitivo (fls. 123/125, 126/128, 129/131 e 135/138), pelos laudos periciais da arma de fogo e munições (fls. 145/147), bem como pela prova oral coligida.

A autoria dos crimes, por sua vez, é certa.

O policial civil Danilo Campolim de Almeida, em juízo, relatou que o acusado é conhecido nos meios policiais e com as diligências policiais constataram movimentação típica de venda de drogas na casa do acusado. Disse que foi deferida a busca e então foram até o local e quando bateram na porta ouviram um barulho de janela abrindo, por tal motivo, arrombaram a porta e ao chegar na janela avistaram o acusado no quintal. Disse que encontrou com uma mulher dentro da residência. Relatou que o acusado arremessou um objeto na casa vizinha, mas não conseguiram encontrar o objeto lançado. Declarou que o réu confessou que arremessou um pacote com drogas e que a mulher que estava na casa não sabia de nada. Esclareceu que encontraram porções de maconha no interior da residência, bem como uma arma calibre .22 e munições. Disse que o acusado e a mulher foram apresentados na delegacia e o acusado foi autuado em flagrante.

O policial civil Adriano Ferraz Franson de Souza, ouvido em juízo, declarou que participou das investigações contra os acusados. Afirmou que receberam informações de que o acusado tem o apelido de Batoré. Disse que o local investigado tem várias ocorrências de tráfico de drogas. Relatou que viram uma movimentação condizente com o tráfico de drogas na casa. Disse que foi concedido o mandado de busca e quando os policiais foram cumprir o mandado escutaram alguém tentando fugir pelo fundo.

Relatou que, quando conseguiram adentrar o local, o acusado estava do lado de fora e havia uma mulher deitada no quarto. Disse que encontraram entorpecentes no quarto. Esclareceu que Carina disse que estava fazendo programa com o acusado e não tinha conhecimento da existência de drogas. Encontraram também algumas munições do revólver calibre 22. Disse que o acusado confessou que estava vendendo a droga e isentou Carina de qualquer envolvimento com o tráfico.

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou que a droga era para venda. Disse que vendia drogas porque é usuário e estava com dívidas. Esclareceu que usa os 03 tipos de drogas apreendidos. Informou também que já foi internado e usa drogas desde os 16 anos. Relatou que as munições eram de um rapaz que deixou com ele para guardar e disse que iria buscar depois. Esclareceu que a sacola que jogou pelo muro no dia dos fatos continha um pedaço de crack. Disse que estava em regime aberto quando foi preso por este processo.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, percebe-se que, nada obstante o esforço da defesa, ficou demonstrado que acusado realmente guardava as drogas, cujo destino, pela grande quantidade, não se destinava ao consumo próprio.

Ambos os policiais civis atestaram que tinham informações da ocorrência de tráfico na localidade, sendo certo que a apreensão de tamanha quantidade de drogas 171g (cento e setenta e um gramas e quarenta e um centigramas) de "maconha", na forma de um invólucro plástico, 54,15g (cinquenta e quatro gramas e quinze centigramas) de "crack", na forma de um invólucro plástico, e 5,58g (cinco gramas e cinquenta e oito centigramas) de "cocaína", na forma de um invólucro, confirmou a suspeita anterior.

Com efeito, de acordo com os elementos do presente caso, tem-se que a polícia civil havia recebido informações através de uma denúncia anônima, a qual indicava que o acusado estaria promovendo o tráfico de drogas na residência situada na Rua Pedro Bernardo Paiva, número 35, bairro Conjunto Habitacional Jardim Vitória, neste município de Itapeva/SP, local bastante conhecido pela existência de pontos de venda de drogas;. Diante disso, iniciou-se uma investigação, ocasião em que, após verificarem movimentação característica do tráfico de drogas no local, foi representado por busca e apreensão. No momento das buscas, ao adentrarem o imóvel, escutaram o ruído de uma janela sendo aberta na parte dos fundos da casa, e por tal motivo arrombaram a porta e adentraram a casa. Assim, se dirigiram ao último cômodo do imóvel, e viram uma janela aberta, momento em que avistaram o acusado no quintal. Além disso, o acusado arremessou uma sacola por cima do muro em direção a uma casa aos fundos. Então, os agentes policiais procederam uma revista no quintal da casa e encontraram uma porção de substância aparentando ser "maconha". Também procuraram a sacola arremessada pelo réu nas casas vizinhas, no entanto não encontraram. Ao indagarem Edson acerca da existência de mais drogas, ele confirmou que havia drogas no interior da residência, bem como que jogara uma sacola com drogas por sobre o muro.

Ressalte-se que, já no interior da residência, os agentes policiais localizaram dois aparelhos de telefone celular, a quantia de R\$ 1.396,05 (mil, trezentos e noventa e seis reais e cinco centavos) na maioria de cédulas de pequeno valor, uma balança de precisão, vinte e um cartuchos íntegros de munição para arma de fogo de calibre .22, um tablete médio de substância aparentando ser "maconha", uma porção a granel de substância aparentando ser "cocaína" e uma porção média e resquícios de substância aparentando ser "crack".

Além disso, no dia das buscas, o acusado assumiu a propriedade da droga, sem especificar a destinação, e acrescentou que um dos aparelhos de celular estava no local em razão de "penhora", alegando que um indivíduo deixara o objeto com ele para depois reavê-lo mediante pagamento da importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Note-se que os agentes policiais prestaram narrativas coerentes e uníssonas, contando com detalhes os fatos ocorridos, não existindo, no presente processo, nenhum indicativo de que tenham a intenção de incriminar o réu injustamente. O testemunho dos policiais é válido para a prolação do édito condenatório. O simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais não conduz a que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas.

A jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, vem reiteradamente reconhecendo o valor dos depoimentos testemunhais dos policiais. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser demonstrado nestes autos.

Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais

testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, 1.^a Turma, HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).

Ainda, levando em conta as circunstâncias do caso concreto - apreensão de expressiva quantidade de crack e cocaína, já devidamente fracionadas e embaladas, prontas para venda, em local conhecido pela comercialização de drogas -, torna-se impossível considerar que a droga apreendida se destinava apenas a consumo próprio, impossibilitando a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, torna-se impossível a absolvição ou considerar que a droga apreendida se destinava a consumo próprio, impossibilitando a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Por fim, com relação do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, vê-se que o acusado estava realmente na posse das munições, fato não negado por ele em solo policial.

E, de acordo com o laudo pericial de fls. 145/147, as munições apreendidas em poder do acusado tinham potencialidade lesiva, uma vez que os cartuchos podem ser eficazmente utilizados em armas de fogo de calibre nominal compatível.

Assim, de rigor a sua condenação por esse delito.

Passo, agora, a dosar as penas.

DOSIMETRIA DAS PENAS

i) Do delito previsto no artigo 33 "caput" da lei 11.343/06.

Com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu possui maus antecedentes (F.A. (fls. 37/63 e 70/88 e certidões de fls. 89/97). tendo em vista que o acusado é multirreincidente, o que revela vida pregressa voltada à criminalidade.

Registre-se que, de acordo com a jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores, nada obsta a que o magistrado, diante de duas ou mais condenações ostentadas pelo agente criminoso, utilize condenações diversas para a caracterização de maus antecedentes e para o reconhecimento da reincidência delitiva, considerando cada qual na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena (cf. STJ - HC 163779 / SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 03/03/2015; REsp 1437411 / SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 25/02/2015).

Assim, nesta primeira fase, para caracterização da reincidência e, consequente elevação da pena-base, faço uso da condenação definitiva referente ao Processo nº 0005914-26.2014.8.26.0270, desta Vara Judicial, com trânsito em julgado no dia 05/02/2021 (fls. 90).

Ademais, no presente caso, houve a apreensão de crack, droga cujo efeito viciante é dos mais devastadores, sobretudo numa pequena cidade como Itapeva, que sofre com o aumento vertiginoso da criminalidade, impulsionado pelo vício em substâncias tóxicas de determinados indivíduos, a lhes impelir à prática de diversos outros delitos como suporte ao sustento da adição. Também foi apreendida certa quantidade de cocaína, razão pela qual não se pode deixar de avaliar negativamente a natureza, a quantidade e a variedade dos entorpecentes, na esteira do disposto no art. 42 da Lei 11.343/06.

Assim, elevo a pena em 1/4 e fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, não há circunstâncias atenuantes. No entanto, presente a agravante da reincidência específica, devendo ser considerada a multirreincidência do acusado, pois ele foi condenado em definitivo em outro processo, pela prática do crime de tráfico - Processo nº 0000753-64.2016.8.26.0270, da 3ª Vara Judicial, desta Comarca, com trânsito em julgado em 20/04/2018 (fls. 92).

Assim, exaspero a pena em 1/5, fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de

reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, de modo torna definitiva a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Anote-se que, no caso concreto, impossível considerar o acusado não dedicado a atividades criminosas, já que não comprovou nenhuma atividade lícita e, ainda, há denúncias de colaboradores da polícia indicando seu envolvimento com o tráfico de drogas. Não bastasse isso, conforme já apontado acima, Edson possui condenação definitiva pela prática do delito tráfico e furto, o que demonstra que se trata de pessoa dedicada à atividade criminosa.

Assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

ii) Do delito previsto no artigo 12 da lei 10.826/03.

Com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu possui maus antecedentes (F.A. (fls. 37/63 e 70/88 e certidões de fls. 89/97). tendo em vista que o acusado é multirreincidente, o que revela vida pregressa voltada à criminalidade.

Registre-se que, de acordo com a jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores, nada obsta a que o magistrado, diante de duas ou mais condenações ostentadas pelo agente criminoso, utilize condenações diversas para a caracterização de maus antecedentes e para o reconhecimento da reincidência delitiva, considerando cada qual na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena (cf. STJ - HC 163779 / SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 03/03/2015; REsp 1437411 / SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 25/02/2015).

Assim, nesta primeira fase, para caracterização da reincidência e, consequente elevação da pena-base, faço uso da condenação definitiva referente ao Processo nº 0005914-26.2014.8.26.0270, desta Vara Judicial, com trânsito em julgado no dia 05/02/2021 (fls. 90).

Portanto, elevo a sua pena em 1/6, fixando a pena base 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, não há circunstâncias atenuantes. No entanto, presente a agravante da reincidência, devendo ser considerada a multirreincidência do acusado, pois ele foi condenado em definitivo em outro processo, pela prática do crime de tráfico - Processo nº 0000753-64.2016.8.26.0270, da 3ª Vara Judicial, desta Comarca, com trânsito em julgado em 20/04/2018 (fls. 92).

Assim, exaspero a pena em 1/5, fixando-a em 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, de modo torna definitiva a pena em 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Diante do concurso material de delitos (CP, art. 69), as penas devem ser somadas, chegando-se ao patamar de em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e ao pagamento de 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá corresponder ao mínimo legal, à míngua de elementos concretos capazes de indicar a capacidade econômica do réu.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena pelo réu deverá ser o fechado para a pena de reclusão e o semiaberto para a pena de detenção.

Segundo precedente do e. TJSP:

"Todo indivíduo que participa de narcotráfico revela extrema periculosidade. O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias. Destaco que, diante da pena aplicada e das circunstâncias concretas, bem como em razão de tratar-se de crime

equiparado a hediondo, restou plenamente justificado o regime imposto. Regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade da conduta, não teria o condão de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autorizaria o regime fechado."

De fato, o réu praticou conduta de alta potencialidade lesiva, pois a grande quantidade de droga encontrada seria capaz de produzir inúmeras porções, sendo hábil a irrigar diversos pontos de distribuição de entorpecentes. Por isso mesmo, as suas circunstâncias judiciais foram avaliadas negativamente, fato que permite a fixação do regime mais rigoroso, em consonância com o art. 33, §3º, do CP.

Em razão da quantidade de pena arbitrada, incabível a substituição da pena corporal e a suspensão condicional da execução da pena imposta.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu EDSON JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, por ter incidido na conduta tipificada no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e no artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que subsistem os motivos ensejadores de sua custódia cautelar.

Recomende-se o réu à prisão onde se encontra e, oportunamente, expeça-se guia de execução provisória.

Decreto a perda da quantia apreendida em favor da União, conforme art. 63, §1º, da Lei 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Custas pelo acusado.

Oportunamente, comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, inclua-se o seu nome no sistema informatizado, cumpra-se o art. 72 da Lei 11.343/06 e expeça-se guia de execução, certidão da sentença e certidão de honorários, se for o caso.

PIC.

Itapeva, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA